

T.C.

**BURSA VERGİ DAİRESİ
VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
DAVACININ**

Adı Soyadı : Bayram Münyas

Adresi : Bakgör City 4 D Blok D:9 Nilüfer / BURSA

Vergi Dairesi ve Hesap No : Osmangazi V.D. – 114382772

DAVALI : Cansu Münyas Vergi Dairesi Başkanlığı (Osmangazi V.D.)

DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN

Dönemi	İhbarname Tarih/No	Vergi Nevi	Miktarı	Ceza Nevi	Kesilen Ceza	Toplam
05/2018-05 /2018	12.06.2024 / 2024-1187	0015-KDV	24.500,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	24.500,00 ₺	49.000,00 ₺
06/2018-06 /2018	12.06.2024 / 2024-1188	0015-KDV	31.200,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	31.200,00 ₺	62.400,00 ₺
07/2018-07 /2018	12.06.2024 / 2024-1189	0015-KDV	18.750,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	18.750,00 ₺	37.500,00 ₺
08/2018-08 /2018	12.06.2024 / 2024-1190	0015-KDV	27.900,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	27.900,00 ₺	55.800,00 ₺
09/2018-09 /2018	12.06.2024 / 2024-1191	0015-KDV	22.400,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	22.400,00 ₺	44.800,00 ₺
10/2018-10 /2018	12.06.2024 / 2024-1192	0015-KDV	35.600,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	35.600,00 ₺	71.200,00 ₺
11/2018-11 /2018	12.06.2024 / 2024-1193	0015-KDV	29.150,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	29.150,00 ₺	58.300,00 ₺
12/2018-12 /2018	12.06.2024 / 2024-1194	0015-KDV	41.300,00 ₺	3080 V.Z.C.Z	41.300,00 ₺	82.600,00 ₺
Toplam			230.800,00 ₺		230.800,00 ₺	461.600,00 ₺

DAVA KONUSU

Takdir Komisyonu Kararı Tarih ve Numarası : 14.03.2024 – 2024/1187-1194

İhbarnamelerin Tebliğ Tarihi : 21.06.2024

DAVANIN KONUSU:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığının 18.12.2023 tarih, E-88755523-010.06-4712 sayılı yazısı ekinde gönderilen Vergi Müfettişi Ahmet Yılmaz'ın düzenlediği 27.11.2023 tarih ve 2023-(2018-A-1425)/15 Sayılı Vergi İnceleme Raporunda; Osmangazi Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4560871239 vergi kimlik numaralı mükellefi **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**'in Katma Değer Vergisi iadesi (risk) kapsamında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma kapsamında sınırlı olarak incelenmesi sonucunda; 2018 takvim yılı incelenmesi neticesinde; 2018 ve 2019 yıllarında **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**'in alt yüklenicisi olan Dairemiz mükellefi Bayram Münyas (114382772) hakkında yapım işleri ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.1. bölümüne göre usulüne uygun KDV tevkifatı yapılmadığı tespiti dikkate alınarak, 05/2018 ve 12/2018 hesap dönemlerinde yapılan iş karşılığında düzenlenen fatura üzerinde tevkif edilip 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gereken KDV tutarlarının beyan edilmediğinden Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü'nün 05.10.2023 tarih E-64871523-045-3318 sayılı yazısı ve eklerinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığının 22.11.2023 tarih E-88755523-010.06-4390 sayılı yazısı ekinde İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme Komisyonunca düzenlenen 09.11.2023 tarih 2023-1-274 sayılı karar tutanağının Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildiği, 01.12.2023 tarih 2023/86

sayılı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İnceleme Taleplerini Değerlendirme Karar Tutanağında ise konunun Vergi Dairesince değerlendirilmesine karar verildiği, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Osmangazi Vergi Dairesi tarafından 14.03.2024 tarih 2024/1187-1194 karar nolu takdir komisyonu kararları kapsamında vergi inceleme raporunun 4.4.2. bölümüne göre matrah takdir edilerek, takdir edilen matrahlar dikkate alınarak yukarıda belirtilen ihbarnameler ile adımıza vergi ve ceza tarhiyatı yapılmıştır.

Raporda KDV'nin beyan edilmediği ileri sürülmesine karşın tarafımızdan KDV tutarı tam olarak beyan edilerek vergi kaybına sebebiyet verilmemiştir.

KDV-1 ve KDV-2 aynı vergi kodu olan 0015 üzerinden tahakkuk ettiğinden noksan vergi beyanımız olduğu iddia edilemez.

DAVANIN KANUNİ DAYANAĞI VE MADDİ DELİLLER:

1-) Takdir sebebi mevcut değildir.

Tarafımıza ibraz edilmeyen, dava dışı kişi **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**'e ait olan vergi inceleme raporunu tam olarak incelememekle birlikte, vergi inceleme raporu bizim

adımıza düzenlenmemiştir.

Defter ve belgelerimiz incelenmeksizin üçüncü kişi adına düzenlenen vergi inceleme raporu dayanağında takdir komisyonu dönem matrahının takdiri gerektiği iddia edilmiştir.

Vergi Usul Kanununun 30./4-6. maddesi uyarınca bu hususlar takdir gerekçeleri ve belgeleri ortaya konulmadan re'sen takdir nedeni olamaz. Bu nedenle dönem matrahının defter ve belgelerimize dayalı olarak tespiti gerekirken re'sen takdir çerçevesinde matrah takdiri yapılması kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. Kaldı ki şirketimizin mal ve hizmet teslimi yaptığı dava dışı kişi **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**'e düzenlenen faturadaki matrahlar yasal defter ve beyannamelerde tam olarak beyan edilmiştir. Mal ve hizmet teslimlerimize konu olan faturaların bedellerinin noksan beyan edildiğinden bahsedilemez.

2-) Noksan Matrahtan Söz Edilemez

Şirketimiz tarafından dava dışı **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** adına 05/2018-12/2018 dönemlerinde toplam 3.205.555,56 ₺ matrahlı satış faturası düzenlenmiş, bu faturalar üzerinden %18 oranında 577.000,00 ₺ KDV hesaplanmıştır (yapım işlerinde 4/10 tevkifat oranına karşılık gelen tutar 230.800,00 ₺'dir). Düzenlenen satış faturalarının tamamı yasal defterlere tam kaydedilmiş, tahsil edilen KDV hesaplanan KDV olarak yasal defterlerde gösterilmiş, yasal defterlerde gösterilen matrah ve hesaplanan KDV tutarının tamamı süresi içerisinde 0015 vergi tür kodu ile beyan edilmiştir. Bu çerçevede noksan matrah ileri sürülerek adımıza salınan vergi ve vergiye bağlı cezanın salınması doğru olmamıştır.

3-) KDV-1 Ve KDV-2 Beyannameleri Ayrı Beyannameler Olsa da Vergi Tür Kodu 0015 Olması Nedeniyle Vergi Kaybından Söz Edilemez

Şirketimiz tarafından dava dışı **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** adına faturalar tanzim edilmiştir. İçeriği bilinmemekle birlikte **ERDEM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.** hakkında vergi inceleme raporu tanzim edilmiş, vergi inceleme raporu kapsamında düzenlenen satış faturalarında KDV tevkifatı uygulanarak, tevkif edilen tutar kadar müşteriden daha az bedel tahsil edilerek, tevkif edilen bedel kadar daha az tahsil edilen bedelin mal ve hizmeti alan müşteri tarafından 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerektiği iddiası, KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin vergi tür kodlarının AYNI (0015) olması nedeniyle ve kanunda beyannamelerin tür kodlarında ayırım yapılmaması nedeniyle yerinde değildir. Tarafımızdan düzenlenen satış faturalarında matrah doğru olup, doğru matrah üzerinden KDV hesaplanmış ve bu KDV tutarı 0015 tür kodu ile beyan edilmiştir.

Davalı kurum 2024 Ocak ayına kadar olan süredeki 0015 kodla vergiyi tahakkuk ettirip 0015 kod üzerinden tahsil etme yöntemindeki hatasını ısrarla sürdürerek 2024 Ocak ayında hatasından dönmüş olmakla, yapmış olduğu hatanın farkına varmış ancak bu hatayı görmezden gelmiştir. Hatasını görmemekte ısrar ederek, 0015 kodla KDV-1 ve KDV-2 beyanlarını tahakkuk ettirmiş, mükellefleri aynı kod üzerinden vergi tahsili yoluna gitmiştir.

Davalı idare farklı beyanları aynı kod üzerinden tahakkuk ettirerek ve tahsil yolunu seçerek 2024 yılına kadar beyanlar arasında farklılık olmadığını zaten kabul etmiştir.

2024 yılında ödeme esaslı KDV-2 uygulamasına geçince hatasından dönme yoluna gitmiş, yargı karşısında hatasının görmezden gelinmesini istemiştir. Kanun ve tebliğlerin uygulamasını sağlam bir zemine oturtmadan verginin yürütülmesini sağlamak istemiş, KDV-2'ye DEĞER VERMEMİŞ, ödeme esasına geçildiği anda KDV-2'ye değer vermeye başlamıştır. KDV-2'yi KDV-1'den ayrı görmeyen kurumun, tebliğ uygulamasını sağlam uygulama zeminine oturtmadan takdir komisyonu kararının arkasına sığınmasını kabul etmiyoruz.

Mükellefi yanıltıcı bir uygulama üzerine kurulu KDV-2 ve KDV-1 uygulaması üzerinden adımıza salınan vergi ve cezayı kabul etmiyoruz.

4-) Tarafımızdan 0015 Vergi Tür Koduna Göre KDV Tutarları Beyan Edilmiş Olmakla, Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 2024 Yılında KDV-2 Beyannamesi İçin Ayrı Bir Vergi Tür Kodu Olarak 4017 Uygulanmaya Başlanmış Olmakla, 2024/01 Döneminden Önce 0015 Vergi Kodu İle Tahakkuk Eden KDV Yönünden Vergi Koduna İlişkin Ayrım Olmaması Nedeniyle Matrah Farkı Ve Farka Bağlı Adımıza Salınan Vergi Ve Ceza Kabul Edilemez.

Gelir İdaresi Başkanlığı verginin ayırımına ilişkin kullanmış olduğu vergi tür kodları listesinde KDV-1 ve KDV-2 için 0015 kodunu kabul etmiş, vergilemeyi 0015 üzerinden gerçekleştirmiş, KDV-1 ve KDV-2 için farklı vergi kodu ayırımına gitmemiştir. Dolaylı vergiler içerisinde yer alan KDV'nin parçalı olarak farklı beyanlarda aynı vergi tür koduyla tahakkuk ettirilmesine izin vermesi ile beyannamelerin aynı nitelikte olduğunu kabul etmiştir.

21 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değiştirilen hâlinde yer alan "Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması hâlinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz." şeklindeki ibare takdir komisyonu tarafından yanlış yorumlanmıştır.

Tebliğe ilişkin ibareden yola çıkıldığında, tarafımızdan sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarından söz edilemeyecektir. KDV 1 nolu beyannamede beyan edilen faturalar kapsamında KDV beyan edilmiş, beyan edilen hesaplanan KDV, mal ve hizmet alımlarına ait vesikalardaki belgelerde ödenmiş olmakla, KDV tutarı Hazineye beyan edildiği gibi Hazineye de ödemesi yapılmıştır. Ödeme çıkmadığı durumlarda ise devreden KDV tutarını azaltmış olup, mal ve hizmet alımlarına ilişkin vesikalarda yer alan KDV'lerin teslim edene ödenmesi neticesinde dolaylı olarak KDV ifa edilmiştir.

Hazineye her hâliyle ödenmiş olan KDV yönünden mükerrer tahsilata sebebiyet verecek şekilde adımıza salınan vergi ve vergi aslına bağlı cezayı kabul etmiyoruz.

5-) 21 Seri Nolu KDVUGT Değişikliği 10.10.2018 Tarih Ve 30528 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiş Olmakla, Takdir Komisyonu Tarafından Kanunların Geriye Dönük Yürütülmemesi İlkesine Aykırı Hareket Edilmiştir.

Takdir komisyonu kararlarında 21 Seri Nolu KDVUGT'ye ilişkin değişiklikten bahsedilmiş, ancak bu değişikliğin yürürlük tarihinin 10.10.2018 olduğu açıkça yazılmamıştır.

KDVUGT'nin 10.10.2018 tarihinden önceki hâli:

"Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması hâlinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV'nin ödenmiş olması hâlinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması hâlinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır."

KDVUGT'nin 10.10.2018 tarihinden sonraki hâli:

"Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması hâlinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır." olduğu görmezden gelinerek, değişiklik tarihinden önceki vergisel işlemlere dayanak yapılmıştır. Bu yönüyle takdir komisyonu kararı hatalı olup, hatalı takdir komisyonu kararına bağlı olarak adımıza salınan vergi ve cezanın kaldırılması gerekmektedir.

KDV-1 beyannamesi ile beyan edilerek daha önce mal ve hizmet alımları anında ödenen KDV'lerden mahsup edilmek suretiyle KDV tutarı tarafımızdan ödenmiştir.

Satıcı olarak tarafımızdan tam olarak beyan edilen ve ödenen KDV yönünden mükerrer vergilendirme yolu edinilmek istenmiştir.

SONUÇ VE TALEP:

1-) Takdir sebebi mevcut değildir.

2-) Noksan matrahtan söz edilemez.

3-) KDV-1 ve KDV-2 beyannameleri ayrı beyannameler olsa da vergi tür kodu 0015 olması nedeniyle vergi kaybından söz edilemez.

4-) Tarafımızdan 0015 vergi tür koduna göre KDV tutarları beyan edilmiş olmakla, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2024 yılında KDV-2 beyannamesi için ayrı bir vergi tür kodu olarak 4017 uygulanmaya başlanmış olmakla, 2024/01 döneminden önce 0015 vergi kodu ile tahakkuk eden KDV yönünden vergi koduna ilişkin ayrım olmaması nedeniyle matrah farkı ve farka bağlı adımıza salınan vergi ve ceza kabul edilemez.

5-) 21 Seri Nolu KDVUGT değişikliği 10.10.2018 tarih ve 30528 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmakla, takdir komisyonu tarafından kanunların geriye dönük yürütülmemesi ilkesine aykırı hareket edilmiştir.

6-) Tüm bu iddialarımız karşısında adımıza salınan Katma Değer Vergisi ve cezalarının kaldırılarak dava

ve avukatlık masraflarının karşı tarafa yüklenmesini arz ederiz. 08.07.2024

Davacı

Bayram Münyas

EKLERİ :

- 1- Tebliğ Zarfı (21.06.2024)
- 2- Takdir Komisyonu Kararları (14.03.2024 – 2024/1187-1194)
- 3- İhbarnameler (12.06.2024 – 2024/1187-1194)
- 4- İmza Sirküleri